GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

CẤP TRUNG CẤP · BUỔI 1

QUYỀN THÀNH LẬP
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG

theo Chương XIII Bộ luật Lao động 2019

THÔNG TIN BUỔI HỌC

Thời lượng: 90 phút (dạy trực tuyến)

Hình thức: Online; thuyết trình pháp lý kết hợp thảo luận, phân tích thực tế

Điều kiện: Học viên đã hoàn thành cấp Sơ cấp (4 buổi)

Vị trí: Buổi mở đầu cấp Trung cấp — "Tổ chức nhóm & phát triển lực lượng"

Tinh thần của buổi học: *Hiểu luật để dùng luật. Buổi này trang bị hiểu biết pháp lý vững — vừa để thấy cánh cửa mà luật hé mở, vừa để nhìn rõ những giới hạn của nó, và biết dựa vào chính các điều luật để tự bảo vệ khi bị gây khó dễ. Kiến thức pháp lý là một lớp áo giáp hợp pháp.*

Lưu ý cập nhật: *Nội dung pháp lý cập nhật đến năm 2026. Đặc biệt, tình trạng ban hành nghị định hướng dẫn Chương XIII có thể thay đổi — giảng viên cần kiểm tra văn bản mới nhất trước mỗi khóa.*

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY) 3
1. Mục tiêu bài học 3
2. Chuẩn bị 3
3. Tiến trình 90 phút 3
4. Lưu ý an toàn khi dạy 4
5. Đánh giá & bài tập về nhà 4
PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT 5
Mở đầu: Một cánh cửa hé mở 5
1. Khung pháp lý: Chương XIII (Điều 170–178) 5
2. Những điểm tiến bộ 5
3. Những hạn chế trong thực tế — "quyền trên giấy" 5
4. Vì sao gọi là "tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở" mà không phải "công đoàn" hay "nghiệp đoàn"? 6
5. Tự do hiệp hội (C87) và thương lượng tập thể (C98) 7
6. Dùng luật để tự bảo vệ khi bị gây khó dễ 7
Tổng kết: 3 điều cần nhớ 7
PHẦN C · PHỤ LỤC 9
Phụ lục 1 · Đối chiếu hai loại tổ chức đại diện tại cơ sở 9
Phụ lục 2 · Trích các điều luật chính (để tham khảo) 9
Phụ lục 3 · Câu hỏi thảo luận 9
Phụ lục 4 · Bảng thuật ngữ 9

PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY)

1. Mục tiêu bài học

Sau buổi học, học viên có thể:

Về kiến thức

- Trình bày được khung pháp lý Chương XIII: hai loại tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
- Chỉ ra được những điểm tiến bộ và những hạn chế trong thực tế của quy định này.
- Giải thích được vì sao nhà nước dùng thuật ngữ "tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở" thay vì "công đoàn" hay "nghiệp đoàn".
- Phân biệt tự do hiệp hội (C87) và thương lượng tập thể (C98), và tình trạng của Việt Nam.

Về kỹ năng

- Nhận diện các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm của người sử dụng lao động (Điều 175).
- Biết viện dẫn điều luật cụ thể để tự bảo vệ khi bị gây khó dễ.

Về thái độ

- Nhìn luật một cách thực tế: vừa thấy cơ hội, vừa tỉnh táo về giới hạn.
- Coi hiểu biết pháp lý là công cụ bảo vệ hợp pháp, không phải lý do để liều lĩnh.

2. Chuẩn bị

Đối tượng	Cần chuẩn bị
Giảng viên	• Slide trình chiếu (bộ đi kèm giáo án này). • Bản trích các điều luật chính (Phụ lục 2) để chia sẻ. • Kiểm tra tình trạng nghị định hướng dẫn Chương XIII mới nhất. • 2–3 tình huống "bị gây khó dễ" (đã ẩn danh) để thảo luận.
Học viên	• Ôn lại phần quyền thương lượng tập thể và ILO C87/C98 (Sơ cấp Buổi 1). • Giấy bút ghi chú (không ghi tên thật của người/công ty).
Công cụ	• Nền tảng họp có breakout và poll ẩn danh. • Bật phòng chờ, đặt mật khẩu; không ghi hình buổi học.

3. Tiến trình 90 phút

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
0–8' (8')	**Mở đầu & kết nối cấp Sơ cấp**	• Nhắc: đã có nhóm nhỏ an toàn — nay hiểu khung pháp lý để đi xa hơn. • Nêu câu hỏi lớn của buổi: luật cho phép đến đâu, và vì sao?
8–15' (7')	**Khởi động**	• Poll: "Theo bạn, công nhân Việt Nam có được luật cho phép lập tổ chức ngoài công đoàn nhà nước không?" — thường gây bất ngờ.
15–32' (17')	**Khung pháp lý Chương XIII**	• Sơ đồ hai loại tổ chức đại diện tại cơ sở. • Quyền thành lập, gia nhập; điều kiện đăng ký.
32–45' (13')	**Điểm tiến bộ & hạn chế trong thực tế**	• Điểm tiến bộ; sau đó "quyền trên giấy": nghị định chưa ban hành, quyền liên kết bị treo.

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
45–58' (13')	**Vì sao không gọi là "công đoàn" / "nghiệp đoàn"?**	• Phân tích thuật ngữ; trình bày cả góc nhìn phản biện và lý do nhà nước nêu ra.
58–68' (10')	**C87 & C98 — chuẩn quốc tế vs thực tế**	• So sánh tự do hiệp hội và thương lượng tập thể; tình trạng phê chuẩn của Việt Nam.
68–80' (12')	**Dùng luật để tự bảo vệ (Điều 175)**	• Các hành vi bị nghiêm cấm của NSDLĐ; cách viện dẫn điều luật. • Thảo luận tình huống bị gây khó dễ.
80–90' (10')	**Tổng kết & giao bài**	• Chốt 3 điều; giao bài; hẹn Buổi 2 (xây dựng & duy trì nhóm).

4. Lưu ý an toàn khi dạy

• **Trình bày cân bằng:** nêu cả góc nhìn phản biện lẫn lý do chính thức mà nhà nước đưa ra. Mục tiêu là giúp học viên hiểu sâu và tự đánh giá, không áp đặt quan điểm.

• **Chính xác pháp lý:** nhấn mạnh đây là các hoạt động hợp pháp theo luật Việt Nam và chuẩn quốc tế. Kiểm tra lại tình trạng nghị định trước mỗi khóa.

• **Giữ an toàn:** không ghi hình, không nêu tên người/doanh nghiệp thật; mọi tình huống đều ẩn danh, giả định.

5. Đánh giá & bài tập về nhà

Đánh giá nhanh trong buổi

- Học viên phân biệt được hai loại tổ chức đại diện và nêu được ít nhất một hạn chế thực tế.
- Poll cuối giờ: "Một điều luật bạn thấy có thể dùng để tự bảo vệ."

Bài tập về nhà

- Đọc kỹ bản trích Điều 175 (Phụ lục 2); tự viết ra một tình huống ở nơi làm việc mà điều luật này có thể áp dụng.
- Suy nghĩ: nếu một ngày nghị định hướng dẫn được ban hành, nhóm của bạn có nên đăng ký chính thức không? Ghi lại lợi và hại (giữ riêng).

PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT

Mở đầu: Một cánh cửa hé mở

Trong nhiều thập kỷ, ở Việt Nam chỉ có một hệ thống công đoàn duy nhất — Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam — do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực từ 01/01/2021, lần đầu tiên **cho phép người lao động thành lập tổ chức đại diện của mình ngoài hệ thống công đoàn nhà nước**. Đây là thay đổi chưa từng có tiền lệ, đến từ cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại thế hệ mới (CPTPP, EVFTA). Nhưng cánh cửa này mới chỉ **hé mở** — hiểu đúng cả phần mở lẫn phần khép là mục tiêu của buổi học.

1. Khung pháp lý: Chương XIII (Điều 170–178)

Chương XIII Bộ luật Lao động 2019 quy định về "tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở". Đây là **thuật ngữ ô** (bao trùm), gồm hai loại:

Loại tổ chức	Bản chất	Thuộc hệ thống
Công đoàn cơ sở	Công đoàn tại doanh nghiệp theo Luật Công đoàn.	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (nhà nước).
Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp	Loại tổ chức MỚI, do người lao động tự lập, đăng ký theo Bộ luật Lao động.	Ngoài hệ thống công đoàn nhà nước.

Định nghĩa (Điều 3.3): *"Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác."*

1.1. Quyền thành lập và gia nhập

- Người lao động có quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện tại cơ sở mà mình lựa chọn (kể cả lao động là người nước ngoài, nếu có nhu cầu).
- Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp chỉ được thành lập và hoạt động hợp pháp kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký.

1.2. Điều kiện (theo luật)

- Phải có số lượng thành viên tối thiểu là người lao động làm việc tại doanh nghiệp (Điều 173) — con số cụ thể do Chính phủ quy định.
- Ban lãnh đạo và người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện luật định.
- Tôn chỉ, mục đích, điều lệ hoạt động phải hợp pháp, phù hợp quy định.
- Đăng ký có thể bị thu hồi nếu tổ chức vi phạm tôn chỉ, mục đích đã đăng ký.

2. Những điểm tiến bộ

1. **Lần đầu cho phép tổ chức ngoài công đoàn nhà nước.** Về nguyên tắc, người lao động không còn chỉ có một lựa chọn duy nhất.
2. **Bình đẳng, không phân biệt.** Kể cả lao động nước ngoài cũng có thể tham gia — gần với tinh thần bình đẳng của C87.
3. **Có cơ chế bảo vệ trước hành vi của người sử dụng lao động.** Điều 175 nghiêm cấm nhiều hành vi cản trở, phân biệt đối xử (xem mục 6).
4. **Gắn với chuẩn quốc tế.** Là bước đi theo hướng các cam kết CPTPP, EVFTA và tinh thần công ước ILO.

3. Những hạn chế trong thực tế — "quyền trên giấy"

> **Hạn chế lớn nhất: chưa thể thực thi**

> Đến nay, Chính phủ vẫn chưa ban hành nghị định hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của "tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp". Vì thiếu văn bản hướng dẫn (hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, số lượng thành viên tối thiểu…), trên thực tế người lao động **vẫn chưa thể đăng ký thành lập loại tổ chức này**. Quyền đã có trên giấy, nhưng con đường thực hiện thì chưa mở.

1. **Chỉ ở cấp doanh nghiệp; quyền liên kết bị "treo".** Tổ chức chỉ được lập "tại doanh nghiệp". Quyền liên kết thành tổ chức cấp trên, cấp ngành, cấp quốc gia — được chính các nhà làm luật gọi là "vấn đề nhạy cảm nhất" — để lại cho quy định sau của Chính phủ.
2. **Một doanh nghiệp — một thương lượng, một thỏa ước.** Dù doanh nghiệp có thể có nhiều tổ chức đại diện, chỉ có một quá trình thương lượng và một thỏa ước tập thể được ký (lý do nhà nước nêu: tránh "hỗn loạn").
3. **Công đoàn nhà nước vẫn giữ vai trò "nòng cốt".** Theo Hiến pháp 2013, chỉ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội; trên thực tế vẫn đóng vai trò chủ yếu trong đại diện người lao động.
4. **Cơ chế đăng ký và thu hồi tạo điểm kiểm soát.** Vì phải xin cấp đăng ký và có thể bị thu hồi, sự tồn tại của tổ chức phụ thuộc vào quyết định của cơ quan nhà nước.

4. Vì sao gọi là "tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở" mà không phải "công đoàn" hay "nghiệp đoàn"?

Tiếng Việt đã có sẵn hai từ ngắn gọn: "công đoàn" và "nghiệp đoàn". Việc nhà làm luật chọn một cụm từ dài, mang tính mô tả hành chính, không phải ngẫu nhiên. Dưới đây là cách lý giải mà nhiều nhà nghiên cứu đưa ra, kèm lý do chính thức từ phía nhà nước, để bạn tự đánh giá.

4.1. "Công đoàn" được dành riêng cho hệ thống nhà nước

Ở Việt Nam, "Công đoàn" không phải là một từ trung tính — nó gắn với một định chế cụ thể: Công đoàn Việt Nam (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), một tổ chức chính trị – xã hội do Đảng lãnh đạo, được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật Công đoàn. Nếu gọi tổ chức mới cũng là "công đoàn", ranh giới giữa nó và định chế đặc biệt này sẽ bị xóa nhòa. Vì vậy, từ "công đoàn" được **giữ lại cho hệ thống nhà nước**; tổ chức mới phải mang một tên khác, ngụ ý vị thế khác.

4.2. "Nghiệp đoàn" gợi liên tưởng đến công đoàn độc lập

"Nghiệp đoàn" trong lịch sử và trong cách dùng phổ biến thường gợi đến các công đoàn **độc lập**, tự chủ với nhà nước (như ở miền Nam trước 1975, hay các phong trào công đoàn độc lập nói chung). Chính vì mang sẵn hàm ý "độc lập" đó mà thuật ngữ này bị tránh: dùng nó sẽ như thừa nhận một truyền thống công đoàn độc lập — điều mà nhà nước không muốn khơi gợi.

4.3. Một cụm từ mô tả, có chủ đích, để giới hạn vị thế

Cụm "tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp" được cho là mang nhiều "tín hiệu" cùng lúc:

- **Khóa ở cấp doanh nghiệp:** chữ "tại doanh nghiệp" gắn chặt tổ chức vào phạm vi một công ty, không gợi tới quy mô ngành hay quốc gia như "công đoàn" / "nghiệp đoàn" có thể hàm ý.
- **Mô tả chức năng, không phải một định chế:** đây là cách gọi theo việc nó làm ("đại diện người lao động"), tránh trao cho nó sức nặng biểu tượng và tính chính danh mà một cái tên định chế mang lại.
- **Đánh dấu sự khác biệt — và ngầm định thứ bậc:** bằng cách không chia sẻ tên với "công đoàn", tổ chức mới được đánh dấu là khác, và ngầm hiểu là "nhẹ ký" hơn so với công đoàn nhà nước.

4.4. Lý do chính thức từ phía nhà nước

Về phía cơ quan làm luật, cách đặt tên và các ràng buộc đi kèm được giải thích là để: bảo đảm chỉ có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ vị trí tổ chức chính trị – xã hội theo Hiến pháp; giữ quan hệ lao động "hài hòa, ổn định, tiến

bộ"; và tránh tình trạng "hỗn loạn" quan hệ lao động như một số nước trong khu vực. Người học nên nắm cả hai góc nhìn để hiểu vấn đề một cách đầy đủ.

> **Tóm lại**
>
> **Cái tên dài dòng ấy chính là "dấu vân tay" ngôn ngữ của một sự thỏa hiệp: đủ để nói với đối tác thương mại rằng "chúng tôi đã cho phép tổ chức của người lao động", nhưng đồng thời giữ lại cái tên, vị thế và quyền liên kết — những thứ sẽ biến nó thành một công đoàn độc lập thực thụ.**

5. Tự do hiệp hội (C87) và thương lượng tập thể (C98)

Công ước	Nội dung cốt lõi	Việt Nam
C98 — Thương lượng tập thể	Chống phân biệt đối xử vì tham gia công đoàn; thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện.	**Đã phê chuẩn (2019)**
C87 — Tự do hiệp hội	Tự do lập và gia nhập tổ chức của mình mà không cần xin phép trước; quyền liên kết.	**Chưa phê chuẩn**

Vì sao điều này quan trọng: Chương XIII được xem là bước "hướng tới" tinh thần C87, nhưng vì Việt Nam chưa phê chuẩn C87 và quyền liên kết còn bị treo, khoảng cách với tự do hiệp hội đầy đủ vẫn còn lớn. C98 đã được phê chuẩn giúp củng cố cơ sở pháp lý cho thương lượng tập thể và chống phân biệt đối xử.

Lưu ý: *tình trạng phê chuẩn công ước có thể thay đổi; giảng viên nên kiểm tra thông tin mới nhất từ ILO trước mỗi khóa.*

6. Dùng luật để tự bảo vệ khi bị gây khó dễ

Điều 175 Bộ luật Lao động nghiêm cấm người sử dụng lao động một số hành vi liên quan đến việc thành lập, gia nhập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Biết rõ các hành vi bị cấm giúp bạn gọi đúng tên khi quyền của mình bị xâm phạm.

Các nhóm hành vi bị nghiêm cấm (tinh thần Điều 175)

- Phân biệt đối xử (ép, đe dọa, sa thải, điều chuyển bất lợi…) vì lý do người lao động thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện.
- Can thiệp, thao túng quá trình thành lập, bầu cử, hoạt động của tổ chức.
- Ràng buộc điều kiện việc làm với việc không tham gia hoặc phải ra khỏi tổ chức.

Cách dùng trong thực tế

1. **Gọi đúng tên hành vi.** Khi bị gây khó dễ, xác định hành vi đó rơi vào nhóm bị cấm nào.
2. **Ghi nhận cẩn thận, an toàn.** Lưu bằng chứng (giấy tờ, tin nhắn) một cách an toàn theo nguyên tắc Sơ cấp Buổi 3 — không phô trương.
3. **Viện dẫn điều luật một cách ôn hòa.** Trao đổi đúng kênh (nhân sự, đối thoại tại nơi làm việc), nêu rõ điều luật, giữ thái độ bình tĩnh, chuyên nghiệp.
4. **Không đơn độc, không manh động.** Dựa vào nhóm nhỏ tin cậy; ưu tiên an toàn tập thể hơn thắng lợi tức thời.

> **Ranh giới của buổi học**
>
> **Đây là buổi về HIỂU LUẬT. Cách thực hiện thương lượng tập thể hiệu quả, kỹ năng đàm phán với nhân sự, và kịch bản ứng phó khi bị mời làm việc sẽ được học ở các buổi sau của cấp Trung cấp. Ở đây, mục tiêu là nắm chắc cơ sở pháp lý.**

Tổng kết: 3 điều cần nhớ

1. Luật đã hé cửa: cho phép tổ chức của người lao động ngoài công đoàn nhà nước — nhưng nghị định hướng dẫn chưa ban hành nên thực tế chưa thực thi được.
2. Cái tên “tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở” là một uyển ngữ có chủ đích: giữ “công đoàn” cho nhà nước, tránh “nghiệp đoàn” vì hàm ý độc lập, và khóa tổ chức ở cấp doanh nghiệp.
3. Hiểu luật để dùng luật: Điều 175 và C98 là chỗ dựa pháp lý để tự bảo vệ khi bị gây khó dễ.

PHẦN C · PHỤ LỤC

Phụ lục 1 · Đối chiếu hai loại tổ chức đại diện tại cơ sở

Tiêu chí	Công đoàn cơ sở	Tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp
Hệ thống	Thuộc Tổng Liên đoàn Lao động VN	Ngoài công đoàn nhà nước
Cơ sở pháp lý	Luật Công đoàn + Bộ luật Lao động	Bộ luật Lao động (Chương XIII)
Cách hình thành	Theo hệ thống công đoàn	Tự nguyện lập, đăng ký với cơ quan nhà nước
Phạm vi	Có hệ thống cấp trên	Chỉ tại doanh nghiệp (quyền liên kết bị treo)
Thực thi hiện nay	Đang hoạt động	Chưa thực thi được (chờ nghị định)

Phụ lục 2 · Trích các điều luật chính (để tham khảo)

Điều 3.3 — Định nghĩa; Điều 170 — Quyền thành lập, gia nhập; Điều 172 — Thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; Điều 173 — Số lượng thành viên tối thiểu (do Chính phủ quy định); Điều 174 — Điều lệ; Điều 175 — Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động; Điều 176 — Quyền của thành viên ban lãnh đạo.

Giảng viên nên phát bản trích nguyên văn các điều trên (từ nguồn chính thức) cho học viên đọc trực tiếp; tài liệu này chỉ tóm tắt tinh thần.

Phụ lục 3 · Câu hỏi thảo luận

- Nếu nghị định hướng dẫn được ban hành ngày mai, bạn nghĩ có bao nhiêu doanh nghiệp sẽ có tổ chức của người lao động? Vì sao?
- Theo bạn, việc "khóa ở cấp doanh nghiệp" ảnh hưởng thế nào đến sức mạnh của người lao động?
- Cái tên gọi có thực sự quan trọng không, hay chỉ là hình thức? Vì sao?

Phụ lục 4 · Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
Tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở	Thuật ngữ ô, gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp.
Tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp	Loại tổ chức mới, ngoài công đoàn nhà nước, đăng ký theo Chương XIII.
Quyền liên kết	Quyền các tổ chức kết nối thành cấp cao hơn (ngành, quốc gia) — hiện bị treo.
Nghị định hướng dẫn	Văn bản Chính phủ quy định chi tiết để luật thực thi được; với Chương XIII hiện chưa ban hành.
C87 / C98	Công ước ILO về tự do hiệp hội (chưa phê chuẩn) / thương lượng tập thể (đã phê chuẩn 2019).

Tài liệu này phục vụ mục đích giáo dục pháp luật lao động, trên tinh thần hợp pháp, ôn hòa và chính xác. Nội dung pháp lý mang tính tham khảo, cần cập nhật theo văn bản hiện hành tại thời điểm giảng dạy.